

ASSEMBLEE NATIONALE

PREMIERE LEGISLATURE

SECRETARIAT GENERAL *ML*

Direction des Services Législatifs *ST*

Division des Séances et Huissiers *ST*

Section des Séances *ST*

Année 2025

Séance plénière du 25 / 03 / 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

LOI N° _____

**MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N°
2012-016 DU 14 DÉCEMBRE 2012 PORTANT
CRÉATION DE L'OFFICE TOGOLAIS
DES RECETTES**

Article premier : La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes (OTR).

Article 2 : Les articles 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30 et 31 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 visée à l'article premier de la présente loi sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 2 nouveau : Statut juridique

L'Office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion administrative et financière.

Il est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 5 nouveau : Missions

L'Office a pour missions notamment :

1. d'asseoir, de liquider et de recouvrer pour le compte de l'Etat les impôts, taxes et droits de douanes à caractère national conformément aux textes applicables en la matière ;
2. d'asseoir, de liquider et de recouvrer les impôts, taxes et autres droits locaux perçus pour le compte des collectivités territoriales, conformément aux textes en vigueur ;
3. de contribuer à la mise en œuvre de la politique fiscale ;

4. de promouvoir le consentement volontaire à l'impôt auprès des contribuables ;
5. d'assister le gouvernement dans sa politique de promotion de l'investissement privé et de facilitation des échanges commerciaux ;
6. de combattre la fraude et l'évasion fiscale et de coopérer à cette fin avec les pays étrangers ;
7. d'accorder des exonérations fiscales et douanières conformément à la réglementation nationale, aux accords régionaux et internationaux ;
8. de produire et de publier les statistiques concernant la collecte des recettes fiscale, douanière et toutes autres recettes ;
9. d'exercer toutes autres missions relatives à la perception des recettes publiques, confiées par le gouvernement.

Dans l'exercice de ses missions, l'Office est tenu de donner l'accès aux bases de données de collecte des recettes aux services désignés par le ministre chargé des finances.

Un décret en conseil des ministres précise les modalités de mise à disposition des données au ministère chargé des finances par l'Office, les conditions de publication des recettes fiscale et douanière.

Article 6 nouveau : Organes dirigeants

Les organes dirigeants de l'Office sont :

1. le conseil d'administration ;
2. le commissariat général ;
3. le comité de direction.

Article 8 nouveau : Composition du conseil d'administration et mode de nomination de ses membres

L'Office togolais des recettes est administré par un conseil d'administration composé de sept (7) membres nommés par décret en conseil des ministres, en raison de leurs probité et compétences professionnelles dans les domaines économique, financier, juridique et fiscal, comme suit :

- Quatre (4) membres, dont le président du conseil d'administration, désignés par le Président du conseil ;

- deux (02) membres désignés par le ministre chargé des finances ;
- un (01) membre désigné par le ministre chargé du commerce.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le commissaire général.

Article 10 nouveau : Mandat des membres du conseil d'administration

Un décret en conseil des ministres fixe la durée du mandat des membres du Conseil d'administration et précise les conditions de remplacement des administrateurs en cas de vacance de poste.

Article 11 nouveau : Indemnités des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité de présence en rémunération des prestations réalisées pendant les réunions du conseil.

Le montant et les modalités de perception de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 12 nouveau : Contrat de performance du conseil d'administration

Le ministre chargé des finances signe avec le conseil d'administration un contrat de performance qui détermine les pouvoirs, les droits et les obligations de chaque partie dans le cadre de l'atteinte des objectifs assignés à l'Office togolais des recettes.

Ce contrat précise, en outre, les engagements du conseil d'administration et ceux de tous les organes, les réalisations attendues de l'Office, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités de son fonctionnement et de son audit régulier.

Le contrat de performance est conclu pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration. Il est évalué annuellement.

Article 13 nouveau : Fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit aux lieux et heures fixés par son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de l'Office togolais des recettes l'exige.

Le conseil ne peut se réunir et délibérer valablement que si au moins cinq (5) membres sont présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul membre.

Une majorité simple suffit pour prendre des décisions. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Les résolutions du conseil d'administration sont signées par les membres présents après la séance et transmises au ministre chargé des finances, dans un délai de cinq (5) jours calendaires, pour approbation. Si le ministre ne répond pas dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception, les décisions du conseil sont réputées exécutoires.

Article 17 nouveau : Attributions du comité de direction

Le comité de direction est chargé de :

- 1) préparer et analyser les plans stratégiques sectoriels de l'Office avant leur soumission au conseil d'administration par le commissaire général ;
- 2) définir le plan de recrutement du personnel et procéder au recrutement de ce dernier après avis du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, à l'initiative du conseil d'administration ou à la demande du commissaire général de l'Office.

Article 18 nouveau : Nomination du commissaire général

L'Office est placé sous la direction d'un commissaire général nommé par décret en conseil des ministres.

Article 19 nouveau : Evaluation du commissaire général

Le conseil d'administration signe un contrat de performance avec le commissaire général.

Le commissaire général de l'Office est annuellement évalué par le conseil d'administration sur la base des indicateurs de performance assignés à l'Office.

Article 22 nouveau : Suspension, révocation et démission du commissaire général.

Le Président du conseil peut, sur avis motivé du ministre chargé des finances, suspendre ou révoquer le commissaire général de l'Office ou prendre acte de sa démission dans les cas suivants :

- 1- incapacité à réaliser les résultats assignés dans le contrat de performance, à moins qu'il soit prouvé qu'il est advenu des facteurs exogènes imprévus ;

- 2- faillite personnelle ;
- 3- condamnation pénale définitive.

Article 23 nouveau : Absence ou empêchement du commissaire général

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le commissaire général désigne son intérimaire parmi les membres du comité de direction et en rend compte au président du conseil d'administration et au ministre chargé des finances.

En cas d'empêchement définitif du commissaire général, le ministre chargé des finances désigne un intérimaire et saisit le Président du conseil pour la nomination d'un nouveau commissaire général.

Article 24 nouveau : Organisation du commissariat général

Le commissariat général est organisé en commissariats et en directions.

Les commissariats et les directions sont créés par décret en conseil des ministres.

Les commissariats sont dirigés par des commissaires nommés par le Président du conseil.

Les directions sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des finances, à l'issue d'un test organisé par le conseil d'administration.

Article 30 nouveau : Organes de contrôle

L'exécution du budget de l'Office et la gestion des comptes des recettes publiques sont respectivement contrôlées par les organes suivants :

- l'inspection générale d'Etat dont les rapports sont soumis au Président du conseil;
- l'inspection générale des finances dont les rapports sont soumis au ministre chargé des finances ;
- les auditeurs externes dont les rapports sont soumis au conseil d'administration ;
- les commissaires aux comptes dont les rapports sont soumis au ministre chargé des finances ;
- la cour des comptes qui statue sur les rapports des auditeurs externes et des commissaires aux comptes, et qui adresse son rapport à l'Assemblée nationale, au Président du conseil et au ministre chargé des finances.

Le ministre chargé des finances peut, au besoin, ordonner, à tout moment, une investigation au sein de l'Office togolais des recettes.

Le rapport d'investigation est transmis au ministre chargé des finances, avec copie au conseil d'administration.

Article 31 nouveau : Soumission des rapports

Un mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le commissaire général soumet au conseil d'administration, un rapport d'exécution budgétaire des dépenses et des ressources de l'Office pour adoption.

Dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, le commissaire général soumet au conseil d'administration, un rapport annuel contenant :

1. le rapport d'activités ;
2. les états financiers ;
3. le plan opérationnel actualisé de l'Office à court et moyen termes, les indicateurs de rendement et le programme des activités ;
4. tout autre renseignement que le conseil d'administration juge nécessaire.

Le conseil d'administration transmet les rapports énumérés au présent article au ministre chargé des finances pour approbation.

Le ministre chargé des finances rend compte, par écrit trimestriellement, des activités de l'Office au Président du conseil.

Article 3 :

Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes ainsi que la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes sont abrogées.

Article 4 :

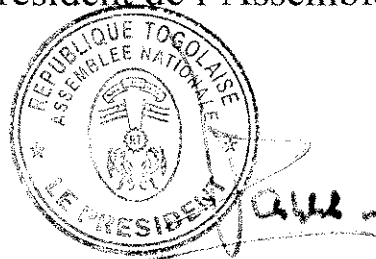
Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'application de la présente loi.

Article 5 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Délibéré et adopté, le 25 mars 2025

Le Président de l'Assemblée nationale



Kodjo Sevon-Tépé ADEDZE